

ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายอำเภอเบญจลักษ์ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นเงินสดมามอบให้แก่อำเภอเบญจลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมา หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่างานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนายอำเภอเบญจลักษ์ ได้เบิกเงินค่าจ้างตามโครงการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว การเริ่มนับระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๑ ปี ตามสัญญา จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครบกำหนดในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๖๗)

กรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ก่อสร้างอาคารเรียน กำหนดชำระเงินค่าจ้าง ๑๕ งวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๕ ให้แก่นาย ส. ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๓ ให้แก่นาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้บอกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่นเดิม แต่นาย ส. คัดค้านการบอกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ให้แก่ตน คดีถึงที่สุดโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔



และงวดที่ ๑๕ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่นาย ส. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องนำเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ มาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ทวงถามให้ชำระเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าวคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่นาย ส. ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีพึงรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และมีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวคืน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๗)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า นางสาว พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาไว้กับผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยนาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดข้อกำหนดตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินอุดหนุนการศึกษาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาความก้าวหน้าในการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว มีมติงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นรับผิดชอบชดใช้เงินภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ อันมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงซึ่งเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ ให้อายุความ



เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) และมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้ว ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กรณีจึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อันเป็นเวลาที่เกิดเหตุซึ่งทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุด และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไปจำนวนหนึ่งเท่า พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ อันเป็นเวลาลงจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับแล้ว สิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกัน จึงต้องบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)ฯ กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะยังฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้จนกว่าจะได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน และหนังสือนั้นไปถึงผู้ค้ำประกันแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว เพื่อให้ชดใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวก่อนศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินดังกล่าว จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๑/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แต่หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีติดต่อกันเป็นเวลาไม่ถึงสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษามาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการรับทุน อันเป็นการผิดสัญญาการรับทุนการศึกษา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับไป



และเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน และผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่น ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ยินยอมให้เทศบาลเมืองเบตงหักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้รับจากเทศบาลเมืองเบตง เพื่อชำระหนี้กรณีผิดสัญญาเรียนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระหนี้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ผิดสัญญาเรียนการศึกษา โดยผ่อนชำระหนี้เป็นงวด และตราใบที่ผู้ถูกฟ้องคดียังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน หนี้ที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเรียนการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ไม่ระงับสิ้นไป อย่างไรก็ตาม หนังสือทั้งสองฉบับทำขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อันเป็นวันที่ ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมิใช่หนังสือรับสภาพหนี้ อันจะมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับสภาพ ความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น การฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องจึงต้องเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีใหม่ภายใน กำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้แนบพยานหลักฐานการรับชำระหนี้ จากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชุดใช้หนี้ทุนการศึกษา รวม ๒๑ งวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ยินยอมให้เทศบาลเมืองเบตงหักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่นของผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ อันถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ให้บางส่วนตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มีผลทำให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องสองปีตามหนังสือรับสภาพความรับผิดสะดุดหยุดลง ในวันที่ได้มีการชำระหนี้ให้บางส่วน โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับ อายุความใหม่ในวันถัดจากวันที่ได้มีการชำระหนี้ให้บางส่วนนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีจึงสะดุดหยุดลงในวันดังกล่าว และเนื่องจากหนังสือ รับสภาพความรับผิดลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีกำหนดผ่อนชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายเดือน ทุกวันที่ ๑ ของเดือน จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี งวดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และเริ่มนับใหม่ ในวันดังกล่าวเป็นต้นไป ซึ่งจะครบกำหนดสองปีในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงยังอยู่ภายในอายุความสองปีตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๕ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๗๑/๒๕๖๖)



๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

กรณีฟ้องว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เห็นชอบให้มีการจัดหาที่ดินในบริเวณท้องที่ตำบลปะอว และตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการโครงการระบบกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ (ปะอว) สถานีสูบน้ำ PL ๓ ด้วยวิธีเจรจาปรองดองโดยทำความตกลงซื้อขายที่ดินกับราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำความตกลงซื้อขายที่ดินจำนวนสองแปลงกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานได้กำหนดไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกำหนดราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวยังไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานชลประทานที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน และได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓/๒ ตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน โดยอ้างว่า ที่ดินของนาง บ. ซึ่งถูกเขตชลประทานโครงการเดียวกันได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งตามสารบัญชีจดทะเบียนโฉนดที่ดินของนาง บ. พบว่า นาง บ. จดทะเบียนแบ่งขายที่ดินให้แก่กระทรวงการคลัง (เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปติดต่อขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มกับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงคาดหมายได้ว่าอย่างรวดเร็วที่สุดผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๓/๒๕๖๖)

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ กับนางสาว ค. (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยได้ส่งมอบมันเส้นเข้าเก็บรักษาในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดี รวมจำนวน ๗๗๘,๘๐๘.๐๑๔ กิโลกรัม (๗๗๘.๘๐๘๐๑๔ ตัน) ต่อมา กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ทำสัญญาจำหน่ายมันสำปะหลังเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ แบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับบริษัทเอกชน และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีออกไปส่งสินค้ามันสำปะหลังเส้น ซึ่งมีคลังสินค้า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของผู้ถูกฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงออกไปส่งสินค้ามันสำปะหลังเส้นในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีให้แก่กรมการค้าต่างประเทศ แต่บริษัทเอกชนมีข้อโต้แย้งว่าคุณภาพของสินค้ามันสำปะหลังเส้นไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าดังกล่าวบางส่วน แม้จะมีการนำสินค้าที่บริษัทเอกชนปฏิเสธรับมอบออกขายใหม่ก็ได้ราคาต่ำกว่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้เกิดส่วนต่างราคารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้กรมการค้าต่างประเทศและราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นพิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าของคลังสินค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดได้ โดยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส่วนต่างราคาสินค้าที่เกิดจากการนำสินค้าที่บริษัทเอกชนปฏิเสธรับมอบมาขายใหม่แล้วได้ราคาต่ำกว่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญาด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามเห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของมันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อสั่งการดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้รายงานให้ผู้อำนวยการของผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๖/๒๕๖๖)

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บรักษามันเส้นที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบจากลานมันที่รับจ้างแปรรูปหั่นมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดูแลรักษาคุณภาพของมันเส้นในคลังสินค้า อันเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น เป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากบริษัทเอกชนมีข้อโต้แย้งว่าคุณภาพของสินค้ามันสำปะหลังเส้นไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าดังกล่าวบางส่วน แม้จะมีการนำสินค้าที่บริษัทเอกชนปฏิเสธรับมอบออกขายใหม่ก็ได้ราคาต่ำกว่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้เกิดส่วนต่างราคารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ



เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้นำเงินตามสัญญา ค่าประกันไปชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกกล่าว ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบหนังสือค่าประกัน และถือว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงสิทธิเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันอันเป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ การที่ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐๖/๒๕๖๖)

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจำฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาดังกล่าวกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราเงินเดือนและ ค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการบินพลเรือนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการกำกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน น้อยกว่าที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามโครงสร้างเงินเดือนที่คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จ่ายเงินชดเชยรายได้ ปรับอัตราเงินเดือนและอัตราค่าตอบแทน ตลอดจนชดใช้เงินส่วนต่าง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อ ๖ ของสัญญาจ้างพนักงานประจำของสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือคณะกรรมการกำกับสำนักงานกำหนดขึ้น ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา ทางปกครองตามข้อพิพาทนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาลปกครองตามข้อ ๗๐ และข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบิน



พลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยต้องนำหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ซึ่งผู้ฟ้องคดีกับพวกได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์ในการ พิจารณาคำตอบแทนให้กับพนักงาน กพท. ที่โอนย้ายมาจาก บพ. ต่อประธานกรรมการกำกับ สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานและออกข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบ การบริหารงานบุคคล ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๘) แห่งพระราชกำหนด การbinพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา เหนือชั้นขึ้นไปตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ แล้ว คณะกรรมการกำกับสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ ดังกล่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่อย่างช้าที่สุดไม่ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่คณะกรรมการดังกล่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และถือว่า วันถัดจากวันดังกล่าว คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๑๘ นาฬิกา ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นฟ้องตามนัยข้อ ๑๗ แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็น การยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓๖/๒๕๖๖)

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาซึ่งได้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ฟ้องว่า หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงาน ก.ท. ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากท้ายประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถโอนเงินเดือน อายุราชการ หรือสิทธิอื่นใดได้ ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ข้อความตามท้ายประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศฉบับพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีได้กำหนดผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพิกถอนหลักเกณฑ์ข้อความในประกาศดังกล่าวเมื่อใด แต่เนื่องจากการสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกล่าว ได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ กรณีจึงถือว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยอย่างช้าที่สุด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อีกทั้ง คดีนี้เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาจะต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑๘/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำรงตำแหน่งพนักงานไตสวน ระดับต้น ได้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับกลาง (ชำนาญการ) โดยในขณะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมครบถ้วนตามระเบียบดังกล่าว แต่ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติเห็นชอบให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ตำแหน่งพนักงานไตสวน ระดับกลาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการที่ได้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและไม่สามารถเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ได้ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมระดับชำนาญการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีมติไม่รับคำขอประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่า เป็นการนำหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับหลังจากผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว มาใช้บังคับย้อนหลังเป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ขาดโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวมถึงขาดโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งพนักงานไตสวนในอัตราที่สูงขึ้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมระดับชำนาญการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มอบหมายให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดสิทธิอุทธรณ์ไว้เฉพาะกรณีการถูกสั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น จึงไม่ใช่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตามนัยมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดย่อมต้องฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง



ตามหนังสือดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม หนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ ทั้งไม่ปรากฏว่าภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดทราบ ระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับการฟ้องคดีในมูลละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดปฏิบัติงาน อันได้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนด คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม และมาตรา ๕๑ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙๔/๒๕๖๖)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลบำรุงรักษาสายไฟฟ้า สายส่งกำลัง และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย เป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงระเบิด ทำให้สะเก็ดไฟและเศษถ้วยแก้วจากหม้อแปลงไฟฟ้ากระเด็นตกใส่รถยนต์คันดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ในมูลหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสิทธิของผู้ฟ้องคดีมีเท่ากับสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๒๖



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และต้องถือว่าวันที่ผู้เอาประกันภัยรู้ถึงเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ คือ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตและศาลปกครองชั้นต้นมีความเห็นพ้องกันว่า คดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากสารบบความ และให้ผู้ฟ้องคดีไปฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจต่อไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้อ่านผลคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นกรณีที่กำหนดเวลาการฟ้องคดีได้ครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งจำหน่ายคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีไปฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘๔/๒๕๖๖)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖๓ ยื่นฟ้องคดีโดยกล่าวอ้างว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง ระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน (น้ำท่วม/ภัยแล้ง) โดยมีแผนการดำเนินงานในการขุดลอกกลุ่มน้ำลำพะเนียง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียงและระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียง และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำพะเนียงตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและต้องมีการบูรณาการมีส่วนร่วมของผู้ฟ้องคดีและประชาชนในชุมชน นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับดอยแม่เอกรูได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการทำเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณดอยแม่เอกรู เนื่องจากการระเบิดและโม่หินก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำ ตลอดจนทำลายทิวทัศน์ที่สวยงาม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันดำเนินการประกาศให้ดอยแม่เอกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น หากศาลมีคำพิพากษาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าย่อมมีผลให้ดอยแม่เอกรูได้รับการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดอยแม่เอกรูซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศจะได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่คุ้มครองประโยชน์ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดอยแม่เอกรูเท่านั้น กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๑/๒๕๖๓)



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากห้องพักให้เช่ารายเดือน เป็นโรงแรมสำหรับให้เช่าห้องพักรายวัน และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมของอาคารดังกล่าว โดยอ้างว่าการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์มาเป็นกิจการโรงแรมส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าการประกอบกิจการโรงแรมส่งผลกระทบต่อการจราจรต่อบุคคลทั่วไปที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรด้วยก็ตาม แต่ผลของคำพิพากษาที่เกิดขึ้นจากการฟ้องในลักษณะนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่อยู่อาศัยและสัญจรในบริเวณที่โรงแรมพิพาทตั้งอยู่เท่านั้น กรณีจึงยังไม่ถือเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยินยอมให้บริษัท ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างแก้มลิงลงบนที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้อนุญาตให้กรรมการผู้จัดการบริษัท ณ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดทำสวนหย่อมและก่อสร้างถนนคอนกรีตและสะพานข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นทางเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยนำดินที่ขุดจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ในการก่อสร้างถนนดังกล่าว ส่งผลให้เชิงสะพานด้านหนึ่งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับพื้นที่ที่ดินพิพาทให้กลับสู่สภาพเดิมและให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ นั้น การฟ้องคดีนี้แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อคำนิยาม “สาธารณูปโภค” และ “บริการสาธารณะ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดข้างต้น นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีเพื่อรักษาสีหรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวโดยเฉพาะ มิได้เป็นไป



เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๓๐/๒๕๖๖)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ฟ้องว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกระเบียบพิพาทมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาต่อผู้ฟ้องคดี มิใช่การกำกับดูแลตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากข้อขัดข้องในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรภาคทฤษฎี แต่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่พิจารณาและจัดส่งรายชื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิกจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมกับนักศึกษารายอื่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าศึกษาในระดับคลินิกกับสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และให้มีคำสั่งยกเว้นกฎระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด อันมีผลเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีมิได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคลที่จะฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น กรณีมิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๖)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในการกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมนัดพิเศษ นั้น โดยที่บริการโทรคมนาคมเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณคลื่นความถี่ที่มีจำนวนจำกัด อีกทั้ง การลงทุนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ตลาดหรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยราย ทำให้มีลักษณะเป็นการกึ่งผูกขาดโดยธรรมชาติ การที่ผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมจะควบรวมธุรกิจหรือไม่ จึงกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการในวงกว้างด้วย ข้อพิพาทในคดีนี้จึงต้องถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๖๗)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน รวมทั้งทำการค้าเครื่องเวชภัณฑ์ และเครื่องเคมีภัณฑ์ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุดิบอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ และบัญชี ก. ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง



บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยเห็นว่า มีการระบุรายชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับไว้ จึงไม่มีความชัดเจน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทราบว่สินค้าที่ผู้ฟ้องคดีนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศดังกล่าวหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ที่ประสงค์ให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และบัญชี ก. แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็เพียงเพื่อให้มีให้กรมศุลกากรดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่จะไม่ถูกดำเนินคดีต่อไปเท่านั้น มิใช่กรณีที่ทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้ การฟ้องคดีนี้จึงมิใช่การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๓๑/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อ ๓๓ ของระเบียบดังกล่าวมีข้อความหรือสาระสำคัญแตกต่างจากมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบ ขอให้เพิกถอนและทบทวนแก้ไขระเบียบดังกล่าว นั้น กรณีมิใช่การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙๗/๒๕๖๖)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามิเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวที่ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในช่วงเวลา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่ผู้ฟ้องคดีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางการรักษาและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในขณะนั้น คือ การให้ผู้ป่วยต้องแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น การที่ผู้ฟ้องคดีต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องคดี ย่อมถือเป็นเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดกำหนดการแยกกักตัว ๑๔ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีตรวจพบเชื้อ โดยมีได้ปล่อยเวลาให้เนิ่นช้าออกไปอีก การฟ้องคดีในส่วนนี้ จึงเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดีตามกฎหมายกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อศาลผ่านทางเรือนจำกลางบางขวาง และเรือนจำกลางบางขวางได้ส่งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เรือนจำกลางบางขวางได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเข้มงวด โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุญาตให้ฝ่ายควบคุมกลาง ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง งดการส่งจดหมายออกภายนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้แยกกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังและอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำกลางบางขวาง จึงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของเรือนจำอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการเกี่ยวกับคำฟ้องทั้งหมดและไม่สามารถยื่นคำฟ้องผ่านฝ่ายควบคุมแดน ๕ ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และต้องถูกแยกคุมขังตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของเรือนจำกลางบางขวาง โดยการห้าม



ติดต่อกับผู้ต้องขังอื่น และงัดรับ-ส่งคำร้องหรือเอกสาร จดหมายต่าง ๆ ทำให้ต้องหยุดเรียบเรียงคำฟ้อง การดำเนินการทางด้านเอกสาร และการขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาลต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนและกฎระเบียบของเรือนจำ จนกระทั่งต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายออกนอกเรือนจำได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาลต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนและกฎระเบียบของเรือนจำ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจำนวนมากและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารพร้อมจัดส่งคำฟ้องมายังศาลปกครองนานพอสมควร กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องและไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ สมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ พบ. ๘/๒๕๖๒ ให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับ โดยให้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีย้อนหลัง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามผลของการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อันเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว นั้น คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ พบ. ๘/๒๕๖๒ ส่งผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้สิ้นสุดบังคับไป ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องคืนหรือดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอีก ซึ่งในการคืนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกรณีการเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้ และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการ ประกอบกับกรณีนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เคยมีหนังสือแจ้งนาย น. ในฐานะตัวแทนของผู้ฟ้องคดีว่าการคืนสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับตามกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และสำนักงานศาลปกครองสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งนาย น. ว่า ศาลได้ส่งหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีขอให้มีการไต่ถาม หรือคำบังคับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษา กับให้สำนักบังคับคดีปกครองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๒๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ย่อมเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจและเชื่อโดยสุจริตมาโดยตลอดว่าการเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้รับตามกฎหมายในกรณีดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด จึงถือได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๒/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ให้จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีนี้ คือ วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยมีระบุระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสืออีกฉบับฉบับแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี พร้อมแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้ง การแจ้งสิทธิการฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่า สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

